

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(신분) 요구

제 목	교대근무 교육일 무계결근
소 관 부 서	태안발전본부 ★★★★★처 ●●부
조 치 부 서	태안발전본부 경영지원처 경영지원부
구 분	근태관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 통상근무자와 특수근무자로 근무형태를 구분하며 특수근무자의 경우 24시간 계속 가동 또는 근무를 요하는 장소에서 교대제에 의하여 근무하는 교대근무를 수행하고 있다.

그리고 교대근무의 경우 2021년 노사협의회 결과에 따라 전 사업소 교대근무형태를 선택적 5조 3교대¹⁾로 운영하고 있으며, 직원의 자유의사에 따라 연차휴가를 적치하여 사용하거나 분할하여 사용할 수 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제18조(특수근무자)에는 교대근무자의 실근무 시간은 1일 8시간 되어 있으나 근로기준법 제51조(탄력적근로시간제) 제①항에 따라 탄력적근로시간 제도를 시행할 수 있다고 되어 있다.

「취업규칙 시행세칙」 제10조(근태계 제출) 각종 근태계 제출은 서면으로 소

1) 2021년 11월 8일부터 전 사업소 교대근무형태를 선택적 5조 3교대로 운영 중에 있으며 근무시간 및 근무형태에 대한 기준 등 세부 운영 방안을 정하여 시행하고 있음

속장을 경유하여 근태주관자에게 제출하여야 한다.

태경(노)-81339 (2021.11.02.) ‘태안발전 선택적 5조 3교대 확대 운영’에 의거 1일 12시간 1주 48시간, 12주 480시간을 초과하여 근무할 수 없고 12주 단위기간(480시간) 중 부족한 시간에 대하여 근무투입 또는 교육계획을 수립하여 시행토록 하고 있고 부족한 시간에 대해서는 보수규정 및 취업규칙에 따라 조치하도록 하고 있다.

따라서 휴가 또는 대근 등의 근태를 변경하고자 하는 자는 사전에 부서장의 승인을 받아야 하고 부득이하게 본인이 직접 제출하지 못하는 불가피한 사유가 있는 경우 대리자를 지정하여 근태 행정이 적정하게 처리될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 교대근무자인 태안발전본부 ★★★★★처 ●●부 BBB는 2023.6.19.(월) 교육조 근무자로서 시업시간(08:00 ~ 19:00) 전에 출근하여 근무에 임하여야 하나 별도의 휴가원, 또는 근무변경원 등을 신청하지 않은 채 출근 및 근무를 수행하지 않은 것으로 확인되었다.

관계자 의견 및 검토 결과

상기 관련자는 지적사항에 대해 이의가 없으며 해당부서에서는 관련자 재발방지 교육을 시행하겠다고 답변하였다.

또한 근태 및 급여 담당부서에서 BBB 직원의 결근처리와 함께 결근으로 인해 7월 급여에서 151,910원 차감처리 하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 휴가를 사전에 신청하지 않고 무단으로 출근하지 않은 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	근무기간	귀책사유	조 치
태안발전본부 ★★★★★처 ●●부	4	BBB	'21.02. ~ 현재	무계결근	경고